

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1473/2542

นาย เจือ สาย สิทธิ
นางสาว สม จิต ร สาย สิทธิ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 213, มาตรา 1336

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 172

เมื่อ พ. เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย และจำเลยซึ่งเป็นทายาทของ พ. ได้เข้าเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในเงินบัญชีเงินฝากในธนาคารคนละครั้งกับโจทก์แทน พ. แต่
เนื่องจากโจทก์กับพ. ตกลงกันว่า หากคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมต้องให้ทายาทให้
ความยินยอมในการถอนเงินฝากในธนาคารตามบัญชีเงินฝากที่พิพาทตั้งนั้น เมื่อ
จำเลยซึ่งเป็นทายาทต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของ พ. ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 1600 จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องให้ความยินยอม ในการที่โจทก์ขอ
ถอนเงินเฉพาะส่วนของโจทก์จากบัญชีดังกล่าว การที่จำเลยไม่ให้ความยินยอมใน
การที่โจทก์จะถอนเงิน ส่วนของโจทก์ ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์ตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 โจทก์จึงมี อำนาจฟ้องและหากจำเลยไม่
ยินยอม ศาลก็มีอำนาจสั่ง ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแสดงต่อธนาคารแทนการให้
ความยินยอมของจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเงินในบัญชีเงินฝากประเภทประจำ 3 เดือน ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี หมายเลขบัญชี 3272178892 จำนวนเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2537 จำนวน 600,000 บาท ซึ่งมีชื่อ โจทก์กับนางเพียน สายสิทธิ์ เป็นเจ้าของคนละกึ่งหนึ่งเท่า ๆ กันการฝากเงินดังกล่าว โจทก์กับนางเพียน คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวมีสิทธิเบิกถอนเงินดังกล่าวจาก ธนาคารได้ และหากคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมต้องให้ทายาทให้ความยินยอมจึงจะ เบิกได้ โจทก์นำเงินเข้าบัญชีและถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวเมื่อครบกำหนดคนเดียว มาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2540 นางเพียนถึงแก่กรรมโจทก์จึง ขอเบิกเงินจากธนาคารเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2541ซึ่งปรากฏจำนวนเงินพร้อม ดอกเบี้ย 613,683.17 บาท แต่ธนาคารไม่อาจให้เบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าวได้วัน แต่ทายาทของนางเพียนให้ความยินยอมตามข้อตกลงดังกล่าว จำเลยทั้งสี่เป็นบุตร นางเพียนโดยโจทก์เป็นสามีนางเพียนแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและเป็นบิดาของ จำเลยทั้งสี่ จำเลยทั้งสี่ไม่ให้ความยินยอมในการที่โจทก์จะเบิกถอนเงินดังกล่าวโจทก์ จึงไม่อาจเบิกเงินได้ เงินจำนวนดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์รวมของโจทก์และนางเพียน ซึ่งแบ่งแยกได้ โจทก์แสดงความประสงค์แบ่งแยกเฉพาะส่วนของโจทก์กึ่งหนึ่ง และ ขอเบิกเงินจำนวนดังกล่าว แต่ธนาคารไม่อาจให้เบิกถอนได้วันแต่จะมีคำสั่งของศาล ให้แบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมหรือทายาทให้ความยินยอม การกระทำของจำเลยทั้งสี่ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอศาลมีคำสั่งแบ่งเงินในธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี ตามฟ้องเป็นของโจทก์กึ่งหนึ่งหรือให้จำเลยทั้งสี่ให้ความ ยินยอมการเบิกเงินในส่วนของโจทก์หากจำเลยทั้งสี่ไม่ยินยอมให้ถือเอาคำพิพากษา ของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสี่

ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฟ้อง จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาต
จากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อนางเพียนเจ้ามรดกถึงแก่ความตายจำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็น
ทายาทของนางเพียนยอมเข้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเงินบัญชีเลขที่ 3272178892
คนละครึ่งกับโจทก์แทนนางเพียน และเนื่องจากโจทก์กับนางเพียนตกลงกันว่าหาก
คนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมต้องให้ทายาทให้ความยินยอม จำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นทายาท
ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600
ฉะนั้น จำเลยทั้งสี่จึงมีหน้าที่ต้องให้ความยินยอมในการที่โจทก์ขอถอนเงินส่วนของ
โจทก์จากบัญชีดังกล่าว คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องยืนยันว่าจำเลยทั้งสี่ไม่ให้ความ
ยินยอมในการที่โจทก์จะถอนเงินส่วนของโจทก์จึงเป็นการกล่าวอ้างว่าจำเลยทั้งสี่ได้
แย้งสิทธิโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 และหาก
จำเลยทั้งสี่ไม่ยินยอมศาลก็มีอำนาจสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแสดงต่อธนาคาร
แทนการให้ความยินยอมของจำเลยทั้งสี่ได้

พิพากษาให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นให้รับคำฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-ศุภชัย ภู่งาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ